KÜLTEPE'DEN YENİ BİR VASİYETNÂME

İrfan ALBAYRAK*

Bugüne kadar binlerce Kültepe tableti arasından, tam bir vasiyet niteliğinde yalnızca birkaç belge ele geçmiştir.[1] Yayınlanmış olan bu vasiyetnâmelerin tamamının Asurlu tüccarlardan kalmış olması dikkat çekicidir. Buna karşın, elimizde, Anadolulu bir tüccar ya da başka bir meslek erbâbından kalan ve tam bir vasiyet niteliği taşıyan herhangi bir tablet bulunmamaktadır. Gerçi, Anadolu'nun yerli halkına âit, aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen, anne ve baba öldükten sonra mevcut malların nasıl pay edileceği hakkında birtakım bilgiler veren, bazı belgeler bulunsa da, bunların; Asurlu tüccarlardan kalan vasiyetnâmelerden önemli farkları vardır. Bunlardan en önemlisi, yerlilerden kalma bu türden belgelerin henüz anne ve baba hayatta iken geçerli olmasıdır. Ayrıca, bu çeşit belgeler, Asurlu tüccarların bıraktığı ve onun bir vasiyetnâme olduğunu hemen anlaşılır kılan, genellikle metnin başlangıç cümlesi olan ŞA *šīmti bētī-šu* (*ša Kaniš / alim*^{ki}) *išīm* "ŞA (Kaniš'teki / Asur'daki) evinin vasiyetini etti" gibi tipik bir giriş cümlesine sâhip değillerdir. [2]

Asur Ticaret Kolonileri Devrine âit vasiyetnâmelerin böyle az olmasının sebebini, bizim de katıldığımız üzere; W. von Soden, özel bir durum ya da tercihli bir vârisin söz konusu olmadığı hallerde, geleneklerin, miras hukukunu yeterince düzenlemiş olmasına bağlamaktadır.[3] Vasiyetnâmelerin dışında, Asurlu tüccarlar arasındaki bazı mektup, hukukî protokol vb. yazışmalarda da dönemin miras anlayışına ışık tutan ifadeler bulunmaktadır. Bu tür ifadelere, daha çok bir tüccarın ölümünün ardından, onun aile fertleri arasında yapılan yazışmalarda rastlamaktayız.

---

*Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sumeroloji Anabilim Dalı

1. Bu belgelerden ICK 1 12 , BIN VI 222 ve 224 (222'ye ait bir parça olduğu zannediliyor) W. von Soden tarafından, W.O. 8 1975/76 s.211 vd. ve Thierry Kolleksiyonundan bir vesiyetnâmeyi P.Garelli RA 60 s. 131 vd. işlenmiştir. Ayrıca Asurca vasiyetnâmeleri C. Wilcke ZA 66 (1976) s.196-233)'de yeniden ayrıntılı olarak ele almıştır.
2. KKS (ICK III) 57; TC I 62; Kt 89/k 369,370 (V. Donbaz, Prof. Dr. Nimet Özgüç'e Armağan Kitabı, s.131-154).
3. W. von Soden a.g.y. s. 211 vd.

Şimdi, burada işleyeceğimiz yeni vasiyetnâmeden önce, bazıları yayınlanmamış metinlerde miras intikâli ile ilgili olarak geçen ifadelerden bazı örnekler vermek istiyoruz.

I 705[4] numaralı metin, baba mirasının paylaşımı esnasında iki kardeş arasında çıkan tartışmaları konu almaktadır. Bu metinden ev, gümüş, altın vb. dışında başka nelerin mirasa dâhil olduğunu öğrenebiliyoruz. Bunlar metinde *ṣubrum* "hizmetli", *utuptum* "mobilya", *qablītum* "metal kap", *paššurum* "masa", *mazlagum* "kaşık", *šugariā'um* "hançer", *samālum* "bir tür kap" ve *mašku* "deri" olarak belirtilmektedir. Metinde kardeşlerden birisi itirazını şöyle dile getirmektedir:

1)*i-na ší-ma-tim*
2)*ša a-bi-ni* / É
3)*ša Kà-ni-iš ṣú-ub-ru-um*
4)*ù ú-tù-up-tum*
5)*i-a-um*

1-3)"Babamızın vasiyetinde (göre);
Kaniş'deki ev, hizmetliler
4-5)ve mobilya bana (aittir)".

Metnin devamı olan satırlarda ise şöyle denilmektedir:

16) .....*a-na*
17)*ší-tim* / *a-lá-ak-<ma>*
18)*bé-tí* / *i-na Kà-ni-iš*
19)*a-ma-ar-ma*
20)*a-šé-e-kà*

16-20)Geriye kalan (hissem) için
geleceğim (ve) Kaniš'teki evimi
gözden geçireceğim, sonra
(eğer bir şeyler eksikse)
seni arayacağım".

Bir başka belge de İddi(n)-Aššur'un, kız kardeşleri Akadīa'nın[5] öldüğünü kardeşi Uṣur-ša-İštar'a bildirmek üzere, muhtemelen Asur'dan yazdığı Kt o/k 30 numaralı yayınlanmamış mektuptur. Metinde İddi(n)-Aššur kız kardeşleri Akadīa'nın öldüğünü ve ona (Uṣur-ša-İštar'a) 1 mina gümüş borcu bıraktığını, şöyle ifade etmektedir:

1)*a-na Ú-ṣú-ur-ša-Ištar qí-bi$_4$-ma*
2)*um-ma İ-di-A-šur-ma A-kà-di-a*
3)*me-*⌜*ta*⌝*-at* KÙ.BABBAR 1 *ma-na*
4)*h[u-b]u-lá-am té-zi-<ba>-*⌜*ku*⌝*-um*

1-2)Uṣur-ša-İštar'a İddi(n)-Aššur
şöyle söylüyor: 2-4)"Akadīa öldü.
O sana 1 mina gümüş borcu
bıraktı"

4. K.Hecker – G. Krysatz, Keilschrift Tafeln, Prag 1998.
5. Akadīa'nın İddi(n)-Aššur ve Uṣur-ša-İštar'ın kız kardeşleri olduğu hakkında bk. S. Çeçen, "*Uṣur-ša-Ištar* Est le Fils de Sargon, Roi de l'Ancienne Assyrie?", Archivum Anatolicum II, s.11-17.

Yine aynı metnin ilerleyen satırlarında İddi(n)-Aššur, diğer bir kız kardeşleri olduğunu buradan öğrendiğimiz Lamassātum'un, kendisinin de vâris olduğu gerekçesi ile, Akadīa'nın vasiyetnâmesini açmaya yönelik girişimlerini şöyle dile getirmektedir:

20)*Là-ma-sa-tum i-na É$^{bi-ti}$-kà*	20-22)Lamassātum şimdi senin evine
21)*ta-ta-ša-ab um-ma*	oturdu. O şöyle
22)*ší-it-ma i-na ší-ma-tim*	söylüyor: 22-23) "Vasiyette (göre)
23)*a-ha-tum / a-ha-at / ta-bé-el*	kız kardeş (de bir) kız kardeştir"(diyerek) davrandı.
24)*ù ší-ma-tim a-pá-ta-im*	24)25)Ve vasiyetnameleri açmak
25)*ta-za-az*	için duruyor (hazır bekliyor).

Konumuzla ilgili bir diğer metin ise; babalarının bıraktığı vasiyetnâmenin açılması hususunda kız kardeşi tarafından sıkıştırılan bir küçük kardeşin, o zamanlar Anadolu'da bulunan ağabeylerine yazmış olduğu Kt v/k 77[6] envanter numaralı mektuptur. Burada, babası öldükten sonra mirastan payını almak isteyen bir kız kardeşin Asur'da bulunan küçük kardeşine baskı yaparak, ısrarla babalarının vasiyetini açtırmaya yönelik girişimleri anlatılmaktadır. Küçük kardeş kız kardeşlerinin ısrarlı davranışlarını ağabeylerine şöyle iletmektedir:

6)*a-na-kam a-dí* 5^{ši}-[*ša*]	6-7)Burada, 5 defa
7)*a-ha-at-ni a-lam ta-ak-šu-ud*	kız kardeşimiz şehre geldi.
8)*um-ma ši-it-ma ší-ma-at*	8)O şöyle söyledi:
9) *a-bi$_4$-ni là-aš-me a-na-ku*	8-9)"Babamızın vasiyetini işiteyim" Ben
10)*ak-ta-na-là-ší um-ma a-na-ku-ma*	onu oyaladım. 10-15)Ben dedim ki;
11)*a-hu-ni ra-bi$_4$-ù-tum*	"büyük kardeşlerimiz
12)*li-li-ku-ni-ma ù* KÙ.BABBAR	gelsinler ve gümüşün
13)1 GÍN *ša* GÁN^{lim} *li-ip-hu-ra-ma*	Anadolu'da olan 1 šeqeli (dahi) toplansın.
14)*ù ší-ma-at a-bi$_4$-ni*	Babamızın vasiyetini
15)*ku-lu-ni-ma lu ni-iš-me*	biz hepimiz işitmek istiyoruz"

Metnin ilerleyen satırlarında, kız kardeşin konu hakkında mahkemeye başvurduğundan, ve mahkemenin, diğer kardeşler Asur'a dönünceye kadar vasiyetnâmenin ve deponun açılmaması yönünde karar aldığı şöyle belirtilmektedir:

16)*i-na wa-ar-ki-tim*	16-19)(Daha) sonra O şehre (mahkemeye)
17)*a-na a-lim ta-li-kà-ma*	gitti ve şöyle söyledi:
18)*um-ma ši-it-ma ši-ma-tim*	"(vasiyetteki) kararları
19)*lá-àš-me a-na-ku a-na a-lim^{ki}*	duymak istiyorum" 19-23)Ben sizlerin

6. Bu tablet AKT III'te 94 numaralı belge olarak işlenmiştir.

20) *ki-ma ku-nu-tí ú-ta-er-ma*	vekili olarak şehre başvurdum ve şöyle söyledim:
21) *um-ma a-na-ku-ma a-hu-ni*	"Büyük kardeşlerimiz Anadolu'dalar,
22) *ra-bi*$_4$*-ú-tum i-na* GÁN^{lim}	depoyu ve vasiyetnameleri
23) É *ku-nu-ki ù ší-ma-tim lá ni-pá-té*	açmamalıyız"
24) *a-lu-um dí-nam i-dí-ma a-dí*	24-26) Şehir kararını şöyle verdi: "Siz
25) *ta-lá-kà-ni-ni* É *ku-nu-ki*	buraya gelene kadar depo (ve)
26) *ù ší-ma-tum lá i-<<i>>-pá-té-a*	(vasiyetin) kararları açılmayacak"

Bir diğer örnek de; mirasın mevcut bir vasiyete göre paylaştırılması hakkında bir takım ifadelerin bulunduğu EL 287 (Jena 369) metnidir. Burada konuyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:

4) *ni-iš a-lim*^{ki} *it-mu-[ú-ma a-ma-lá]*	4-5) Onlar şehrin yeminini ettiler ve biz
5) *ší-ma-at a-bi*$_4$*-šu-nu ne-[pu-uš]*	babalarının vasiyetine göre yaptık (hareket ettik).

Yine aynı metnin devam eden satırları şöyledir:

18) ..... *ší-tám lu ú-ṭá-tám*	18-22) "..... Geriye kalan hem tahılı,
19) *lu am-tám lu [wa]rdam*	hem kadın köleyi, hem erkek köleyi
20) *lu zi-i[t]-t[ám] a-ma-lá*	hem (de diğer miras) hissesini
21) *ší-ma-at a-bi*$_4$*-šu-nu*	babalarının vasiyetine göre
22) *i-zu-zu*	paylaşacaklar".

Bunların dışında, bir tüccarın ölümü sonrası, aile fertleri ya da meslektaşları arasında yapılan yazışmaların bazılarında, onun vasiyet bırakıp bırakmadığına ilişkin bilgiler mevcuttur. Bunlardan BIN VI 2 metninin ilgili satırlarında şöyledir:

3) *E-lá-li me-et*	3-5) "Elālī ölmüştür.
4) *ší-im-tí-šu ù-lá*	O vasiyetini
5) *i-ší-im*	etmedi".

Ayrıca, POAT 19 metninin aşağıda verilen satırları da konuyla ilgili güzel bir örnektir.

28) *ṭup-pu-um ša ší-ma-at*	28-31) "Aššur-imittī'nin vasiyeti
29) *A-šùr-i-mì-tí i-na Hu-ra-ma*	olan tablet Hurama'da
30) *iš-tí Ša-lim A-šùr* DUMU *En-um A-š[ùr]*	Ennum-Aššur'un oğlu Šalim-Aššur'da
31) *i-ba-ší*	bulunmaktadır".

Verdiğimiz tüm bu örnekler de gösteriyor ki; M.Ö. II. binin başlarında Anadolu'da yaşayan, bilhassa Asurlu tüccarlar, vasiyet bırakmak suretiyle, miras intikâlini hukukîleştirmişlerdir. Şimdi burada, buna örnek yeni bir vasiyetnâmeyi ele alacağız.

Aşağıda işlediğimiz Kt. o/k 196 a, c[7] envanter numaralı –zarfı sonradan açılmış[8]– belge Kültepe'den 1963 yılı kazılarında açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık iki yüz belgeden oluşan 1963 yılı tabletleri, tek bir tüccara âit olmayıp, arşivlerden birisi, bu vasiyetnâmenin sâhibi olan Agūa'nın oğlu, Šu-Bēlum'a âittir[9]. Bu yıl bulunan tabletler arasında Agūa ile ilgili sadece birkaç tablet bulunurken, Šu-Bēlum'un bir arşive sâhip olması, bu tabletin Šu-Bēlum'un arşivinden bulunduğunu düşündürmektedir. Anlaşılıyor ki; Agūa öldükten sonra, onun Kaniš'teki firmasını, vasiyetinde de belirttiği üzere, Šu-Bēlum işletmeye devam etmektedir.

Kt o/k 196 a

Zarfın her iki yüzünde ve bütün kenarlarında, bazıları kitâbeli olan, silindir mühür baskıları vardır. Zarfta miras dağılımına şahitlik edenlerin mühür baskıları ve vasiyetin kime âit olduğunun dışında başka bir bilgi bulunmamaktadır.

Ö.y. (Silindir Mühür A)
1 KİŠİB *İ-dí-Sú-en*$_6$
DUMU *Puzur*$_4$*-İštar*
KİŠİB *A-šùr-na-da*
DUMU *Pu<zur*$_4$*>-A-na*
(Silindir Mühür B)
5 KİŠİB *A-pí-il*$_5$*-ke-en*$_6$
[DUMU *Ì-*]*lí-da*[*n*]
[KİŠİB *İ-ku-pì-a* DUMU]
(Silindir Mühür B)
A.k. KİŠİB *Sà-li-a* DUMU *Ú-ṣú-ur*-[ ]
A.y. (Silindir Mühür C)
(Silindir Mühür D)
ša ší-ma-at A-gu-a
10' DUMU *Šu-A-nim*
(Silindir Mühür D)
(Silindir Mühür E)

7. Kiremit renkli zarf 10,7 cm x 6,7 cm x 3,9 cm ve kiremit renkli tablet 8.9 cm x 5,7 cm x 2,4 cm ölçülerindedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki o/k 196 b envanter numaralı tablet gerek konusu gerekse ölçüleri itibarı ile işlediğimiz metinle bir ilgisi yoktur.

8. Zarf, muhtemelen mühür baskıları üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından, açılmış olmalıdır.

9. Šu-Bēlum'u Agūa'nın oğlu olarak Kt o/k 133 (kardeşi Šu-Anum ile birlikte) ve 165 metinlerinden de tanıyoruz. Bunun dışında o/k 109 (kardeşi Abi-ili ile beraber), 145, 167, 168, 173, 176, 180, 188, 191, 192 metinleri de onun arşivine âittir.

10 *ša Kà-ni-iš / ša Šu-Be-lim*
um-mì-a-ni / me-er-ú-a
e-pu-lu-ma i-na KÙ.BABBAR
ša i-a-ti / i-ší-ta-ni
1/3 *ma-na* KÙ.GÌ 1 *ma-na*
15 KÙ.BABBAR *ù am-tám Áb-ša-lim*
tù-<na>-ša-ra-ma / ta-lá-qé
ù i-na ší-ta-tim
me-er-ú-a
A.k. *ša bé-ta-tim*
20 *lá il$_5$-qé-ú-ni* 4 GÚ.TA
A.y. URUDU *ki-ma bé-ta-tí-šu-nu*
i-lá-qé-ú i-na
ší-tí KÙ.BABBAR *am-tim wa-ar-dim*
a-ší-tí Šu-Be-lim ù me-er-ú-a
25 *mu-ṭá mu-ṭá-ma*
i-zu-zu ša-wi-sú ša A-šùr-i-dí
wa-šu[1]-ra-sú-um šu-ma KÙ.BABBAR
i-a-ti mì-ma ú-la iš-tí-tám
4 GÚ.TA URUDU
30 *ša bé-ta-ti-šu-nu*
me-er-ú-a / ú-lá i-lá-qé-ú
2 *ma-na* KÙ.BABBAR
*Puzur$_4$- Ištar ú-*WA*-x*
2 *ma-na* KÙ.BABBAR *Ú-ṣú-ur-ša-A-šùr*
35 *ú-ta-ar*
e-li-a-tù-šu-nu
a-pu-a-ti-šu-nu-ma
Ü.k. *i-ta-pu-lu*
A-bi-ì-lí šu-ma 10 *ma-na*
40 KÙ.BABBAR *i-ša-qal*
S.k. *qá-dì a-hi-šu-ma / i-zu-az šu-ma* 10 *ma-na*
KÙ.BABBAR *lá iš-qúl / na-sí-ih ù* 10 *ma-na*.TA
KÙ.BABBAR *a-na a-hi-šu i-na-pá-al* İGİ *İ-dí-Sú-en$_6$*
İGİ *A-šùr-na-da* İGİ *A-pí-il$_5$-ke-<en$_6$>* İGİ *İ-ku-pì-a*
45 İGİ *Sà-li-a*

[1-2)]Agūa vasiyetini şöyle etti: [2-3)]Asur'daki ev karımındır.

[3-5)]Karım, gümüşü oğul-larımla birlikte paylaşacak. [5-6)]Gümüşten onun hissesi (hem) baba (hem de) anne (olarak)tır. [7-9)]Ev, gümüş ve sâhip olduğu her şey O (karım) öldükten sonra Šu-Bēlum'undur. [9-10)]Kaniş'deki

bıraktığı Abšalim, Agūa'nın ikinci eşi olarak düşünülebilir. Belki de Abšalim, Agūa'nın, adlarını belirtmeden *me-er-ú-a* "oğullarım" dediği kimselerin annesiydi.

St.8) *mì-ma tí-šu-ú* "sâhip olduğu her şey" ifadesiyle Agūa herhalde, eşinin çeyiz (*šeriktum*) ve miras yoluyla baba evinden getirdiği mal veya kendi ticarî faaliyetlerden elde ettiği kazançları kastetmiş olmalıdır.

St.7-10) "Ev, gümüş ve onun sâhip olduğu her şey, O (karım) öldükten sonra Šu-Bēlum'undur. Kaniš'teki ev Šu-Bēlum'undur" ifadesinde *ša* elemanının kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. *ša* elemanın kendisinden önce sayılan nesnelerin, hemen kendi arkasından gelen şahsa âit olduğunu göstermektedir. Aslında, bir takım nesneler sayıldıktan sonra *zittum* "hisse" veya *qātum* "hisse, pay" kelimelerinden birinin *ša*'dan önce yazılması beklenirdi. *ša* elemanının böyle bir kullanımını, bir mirasın paylaşılması hususunda düzenlenmiş olan EL 287 (Jena 369) metninden tanıyoruz. Burada şöyle denilmektedir: $^{40)}$É^{tum} *ša a-lim*^{ki} *zi-tum ša Šu-mì-a-bi*$_4$*-a* "Asur'daki ev Šumi-abia'nın hissesidir"

St.15) Abšalim'in bayan adı olarak da geçtiğini CCT III, 14,3,32; ICK II 156,5 (Aššur-lamassī'nin kız kardeşi) gibi bir çok metinden biliyoruz. Burada Abšalim'in Agūa'ya yakınlığı açık değildir. Ancak, metnin hemen başında Agūa'nın, Asur'daki evini bıraktığı ve karısı (*ašitia* "karım") olduğunu belirttiği bayan herhalde Asur'da oturuyordu. Bilindiği üzere; Asurlu tüccarlar Anadolu'da ikinci bir eş ile evlenebiliyorlar ve ilk eşlerini kasıtla daha çok *aššatum* –genellikle Asur'da oturuyorlar–, Anadolu'daki eşlerinden bahisle *amtum* kelimesini kullanmaya özen gösteriyorlardı.[11] Dolayısıyla, Abšalim'in, Agūa'nın Anadolu'daki ikinci eşi olduğu düşünülebilir.

St.16) *tù-<na>-ša-ra-ma* : Fiili *–na* ile tamamlayarak, metnimize anlam bakımından uyan *našārum* D "bir bütünden bir parçayı çıkarmak, ayırmak" kökünden (Prs. 3. Tk. şh.f) tercüme ediyoruz. Çünkü, *wašārum* "serbest bırakmak", *šarû* "zengin olmak" ve *šarāmum* "söküp çıkarmak, kesmek" fillerinin anlamları cümlenin akışına uymamaktadır.

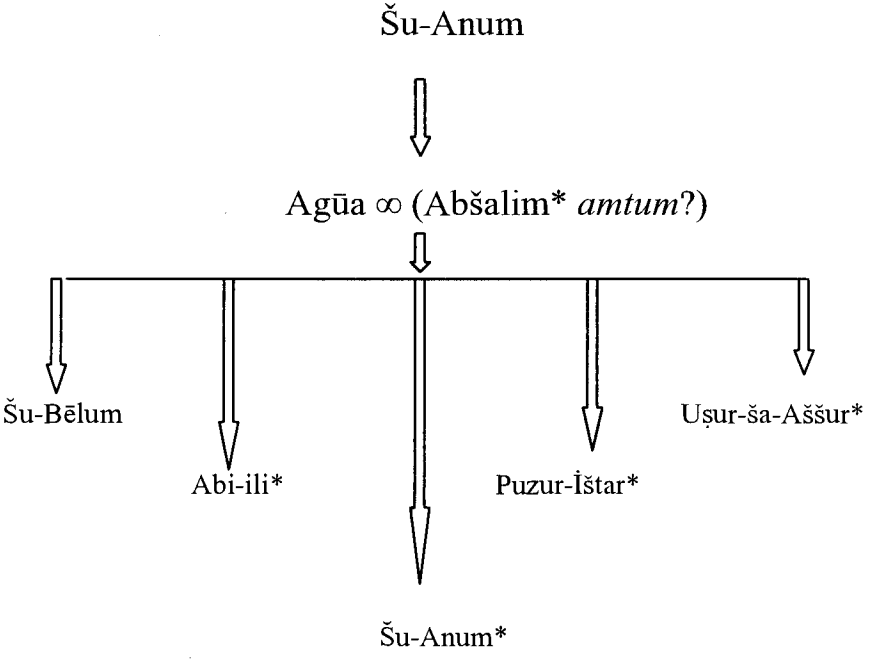
---

11. Eski Asur'da kadınların statüleri hakkında bk. Y.Kawasaki, Oriento (Japan) 37/1 1994.

Eldeki bütün vasiyetnâmelerin Asurlulardan kalmış olmasını, onların ticarî hayata hâkim olmalarının yanında, miras meselelerinin yalnızca Anadolu ile sınırlı kalmayıp Asur'u da ilgilendirmesi ile açıklıyoruz. Yâni, Anadolu'da hayatını tamamlayan bir tüccarın, Anadolu'daki ve Asur'daki mirasını dilediği gibi paylaştırabilmesi, onu doğal olarak vasiyetnâme düzenlemeye yöneltmiş olmalıdır. Aksi takdirde, geleneklere göre mirasın pay edilmesi söz konusu olacağından, bu durum mirası bırakanın arzularını kısmen ya da hiç yansıtmayabilirdi.

Şimdi burada, yayınlanmış metinlerden ve yayına hazırlamakta olduğumuz 1963 yılı tabletlerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında, Agūa ailesinin soyağacını şöyle oluşturmaktayız:

Agūa'nın Soyağacı



(*) işaretli isimlerin, Agūa'nın Abšalim adlı karısından? olan çocukları olduğu düşünülmektedir.

St.23) Burada, *amtum* "bayan köle" ve *wardum* "erkek köle"lerin de gümüş, altın, bakır vb. değerli madenler gibi, paylaşılacak nesneler arasında sayılmaktadır. *a.* ve *w.*'un miras paylaşımında diğer nesnelerle beraber geçtiği başka örnekler de vardır.[12]

St.25-26) *muṭa muṭa zu'āzum* ifadesini tam olarak anlayamıyoruz. Bu ifade KKS (ICK III), 1a'da şöyle geçmektedir: [21)]*lu* KÙ.BABBAR *nu-ša-áš-qa-al* [22)]*mu-ṭá mu-ṭá ni-zu-a-az* [23)]*lu ni-qí-a-am nu-ša-da-an* [24)]*mu-ṭá mu-ṭá ni-zu-a-az* "Ya gümüşü tarttıracağız (ve) *hisse hisse* paylaşacağız ya da kurbanı verdireceğiz (ve) *hisse hisse* paylaşacağız". Ayrıca metnin zarfında (st. 21-22) bu ifadeye karşılık olarak *qá-ta qá-ta i^{l}-zu-a-az* kullanılması, *muṭā'um* "eksik, yetersiz" kelimesi ile *qātum* "hisse" kelimeleri arasında anlamca bir yakınlık olduğuna işaret etmektedir. Kt b/k 177[13] numaralı metinde de geçen bu ifadenin "hisse hisse belki azar azar (?) paylaşmak" anlamına geldiğini düşünüyoruz.

St.26-27) *ša-wi-sú ša A-šùr-i-dí wa-šu^{l}-ra-sú-um* "Aššur-iddi(n)'in *šawītum*'u ona *bırakılmıştır*" cümlesinde geçen *šawītum* kelimesi için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Form olarak *šawûm* "kızartmak" fiilinden fem. part. (kızartan(?)) olarak düşünülebilir. Birkaç yer dışında geçmemiş olan bu kelimenin bir kadın grubunu ifade ettiği yönünde görüşler vardır[14]. Ayrıca, kendisine *šawītum*'un *bırakıldığı* belirtilen Aššur-iddi(n)'in Agūa'ya yakınlığı da metinde açık değildir ancak, onun Agūa'nın oğlu olduğunu, kardeşi Šu-Bēlum'un da beraber kaydedildiği (st.54), Kt m/k 148,59 ve I 742,14'den biliyoruz.

St. 27) *wa-šu^{l}-ra-sú-um* : Kesin kanaatimiz olmamakla birlikte, *wašārum* "serbest bırakmak" fiil kökünden, *wa-šu^{l}-ra-at-šu-um* (fem. stat. 3.tk. şh.) yerine, "ona *serbestir*" veya "ona *serbest bırakılmıştır*" anlamında kullanıldığını zannediyoruz.

---

12. EL 287 (Jena 369) [18)]..... *ù ší-tám lu ú-ṭá-ṭám* [19)]*lu am-tám lu* [*wa*]*rdam* [20)]*lu zi-i*[*t*]-*t*[*ám*] *a-ma-lá* [21)]*ší-ma-at a-bi$_4$-šu-nu* [22)]*i-zu-zu* "ve geriye kalan hem tahılı, hem kadın köleyi, hem erkek köleyi hem (de diğer miras) hissesini babalarının vasiyetine göre paylaşacaklar"; I 705, [1)]*i-na ší-ma-tim* [2)]*ša a-bi-ni* / É [3)]*ša Kà-ni-iš ṣú-ub-ru-um* [4)]*ù ú-tù-up-tum* [5)]*i-a-um* "Babamızın vasiyetinde (göre); Kaniš'deki ev, hizmetliler ve mobilya bana (âittir).

12. Kt. b/k 177, 6-7 (Ş. Gül AMMY 1989, s. 53 vd.).

14. Bk. dipnot 11.

St.33) *ú*-WA/WU-*x*: Metnin kopyesinden de görüleceği üzere, fiilin son işaretini kesin olarak tanımak zordur. Form olarak *ewû* D "olmak" kökünden düşünülebilir. Aslında, burada da, cümleye paralel olan ve hemen arkadan gelen cümlede olduğu gibi (st. 34-35), *ú-ta-ar* yazılması beklenirdi.

St.33-34) Bu metinde açık olmamakla birlikte, biz Puzur-Ištar'ın Agūa'nın oğlu olduğunu VS 26, (st.28)'dan öğreniyoruz. Yine bu metne göre Agūa ile akrabalığı tespit edilemeyen Uṣur-ša-Aššur v/k 124 (st.17-18); BIN IV, 105 (st.25); ICK II 150 (st.1 zarf ve 18 tablet) ve KKS 51b'de onun oğlu olarak geçmektedir. Metnin 27-31. satırlarında belirtilen şart cümlesinin gerçekleşmesi halinde, bu iki kardeşi ilgilendiren; "Eğer benden geriye hiç gümüş kalmaz ise, oğullarım evlerine (karşılık) olan 4'er *biltum* bakırı almayacaklar. (Bu durumda) 2 mana gümüş Puzur-İštar ....., 2 mana gümüş Uṣur-ša-Aššur geri ödeyecek" ifadeleri dikkat çekicidir. Yukarıda bazılarını verdiğimiz metinlere göre, Agūa'nın oğlu olduklarını söylediğimiz bu kimselerin, geri ödeme yapacak olmaları, sanki, Agūa'nın, daha sağlığında mirasının bir kısmını paylaştırdığını düşündürmektedir.

St.36) *e-li-a-tù-šu-nu* : *elâtum* (*eliātum*) kelimesi için CAD E 77'de "additional share, additional expense" mânâları verilmektedir. Bu kelime P.Garelli'nin (RA 60 s.131vd.) neşrettiği Thierry Kolleksiyonundan bir vasiyetnâmede de geçmekte ve yazar kelimeyi, bizim de tercüme ettiğimiz gibi "ilave masraf, harcama" olarak değerlendirmektedir.

St.37) *a-pu-a-ti-šu-nu-ma* kelimesi için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu yazılışın, CAD I/A s.50'deki *abbātum* "fatherly attitude, fatherhood= babalık" anlamına gelen kelime ile ilgisini bilemiyoruz ancak, CAD'de babalık anlamına gelen *abbātum* kelimesi *a-na a-bu-ti* şeklinde yazıldığı dikkate alınırsa, kelimenin burada da böyle yazılması beklenirdi. Kanaatimizce bu kelime, *pūtum* „alın" kelimesinin çoğul şekli olarak bir pre. ile *a-na pu-a-tí-šu-nu* yerine yazılmış ve mecazî bir anlam taşımaktadır. Bu açıklamalar ışığında ve metnin akışını da düşünerek, bu satırları: [36]"onların ilave masrafları [37]onların *alınlarına* (yüklenmiş)tir ve [38]eşit (olarak) ödenmiştir." şeklinde anlıyor ve bugün dilimizde yaşayan „boynunun borcu olmak" deyimi ile anlam bakımından karşılaştırıyoruz.

Kt o/k 196 a

Ö.y.

SİLİNDİR MÜHÜR A

1

SİLİNDİR MÜHÜR B

5

SİLİNDİR MÜHÜR B

A.k.

A.y.

SİLİNDİR MÜHÜR C

SİLİNDİR MÜHÜR D

10

SİLİNDİR MÜHÜR D

SİLİNDİR MÜHÜR E

SİLİNDİR MÜHÜR F

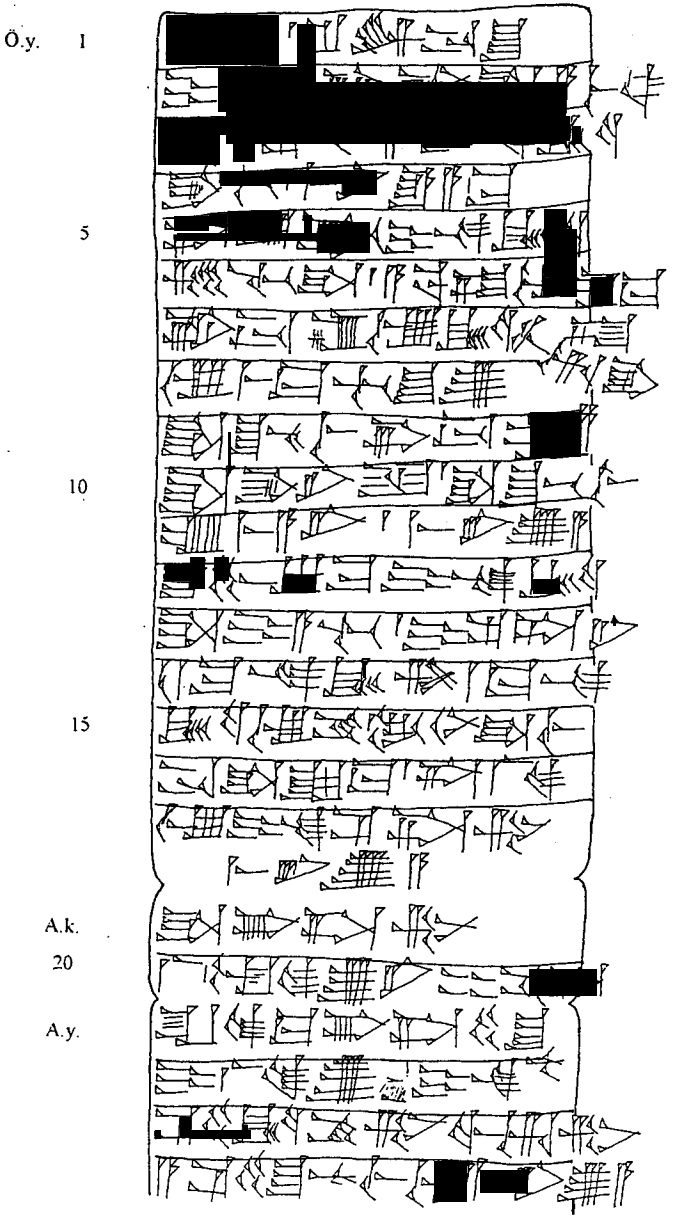
S.k

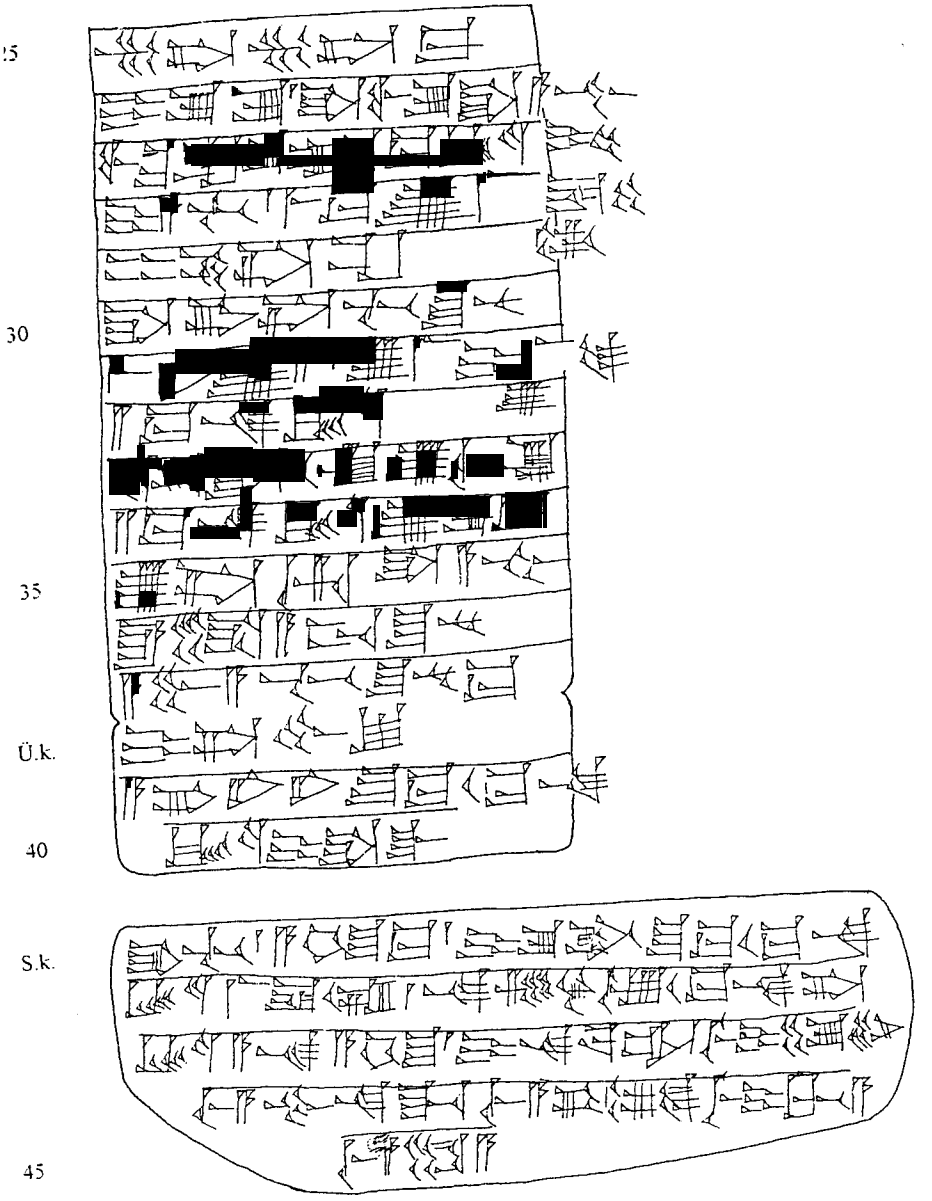
SİLİNDİR MÜHÜR F

Sağ k.

SİLİNDİR MÜHÜR E

Kt o/k 196 c




25
30
35
Ü.k.
40
S.k.
45